

מסורת הש"ס

(א) וטיר ט:י: (ב) ופסחים ג: (ג) טיר ט: פסחין ב:י: (ד) ושליל פא:י: (ה) טיר ט: ונעיל פא:י: (ו) גי' ציק ומנחת, ו: צ"ל השעורים אין דבמות ו: צ"ק (ז) צ"ל על קרבן: צ"ק, ח: צ"ל אל לת"ק: צ"ק, ט: צ"ל נמי לא היי: צ"ק, י: צ"ל טעמא דביש כריש: צ"ק, יא: צ"ל נמי כביש כו: צ"ק, יב) ופסחים דף ג:י: (ג) צ"ק מ"ו: (ד) גי' צ"ק: (ה) צ"ל דלא תימא דלא תחיל למנות עד שידע שזאת מיר ומיהו טו: צ"ק, ט: גי' צ"ק:

תורה אור השלם

1. מוציא ששוקד תשזור וְעִשִׂיתָ בַּאֲשֶׁר נִדְרָתָ לַיהוָה אֱלֹהֶיךָ בְּיָדָהּ אֲשֶׁר בִּרְבֹּתָ בְּקִפְיָךְ: דברים כב כד

הגהות הב"ח

(ה) רש"י ד"ה לנבדו וכו' ומעיקרא לזה אישיון:

גליון הש"ס

תוס' ר"ח (בפסחור הקדום) הא וכו' ולכך מצי' לשהית' תב"י: ט"ו לנעיל דף פא ע"פ תוספות ד"ה תודה:

מוקד בש"י

ר' שמעון פוטר: באומר הרי עלי מנחה מן השעורים דמתן כמנחות מביא מן החיטין דכיון דלמא הרי עלי מנחה תפוס לשון ראשון ואינא חזי למימר אילו הייתי יודע כו' אבל טעמא דמתני' משום דטעיי דליכא בעדשים לאו דמעיקרא לאו למדי איכיון: אה מאי טעמא הדרכ נך: לדידך איכא לתרוצי דלא מיבעיא קאמר לא מיבעיא עדשים דכיון דקי"ל תפוס לשון ראשון דחייב דכיון דלא טעו צהו אינשי איכא למימר מעיקרא כי אמר ה' למנחה גמורה איכיון ובעא למיהדר ציה וסבר אימא מדי דלא חזי להקריצה ונקט עדשים הלכך חייב דלא מצי מהדר ציה אבל שעורים דליכא למימר כיון דטעו צהו אינשי אימא מעיקרא לאו למנחה איכיון אלא למנחת שעורים ממש כדפריש וכוין דאין מנחה צהה שעורים ליפטר דודאי מצי אמר אילו הייתי יודע דסופי להציא חטים לא הייתי נודר כל עיקר קמשמע לן: לא

לא יתחיל למנות ומיהו אין מזה ראיא דאינטריך ליה לאשמעינן אע"פ שעבר ושתה יין צימי מזירותו אפילו הכי עולין לימי המנין כדמוכח

הסם צגמ' ווא"ת מאחר דמפרשי טעמא דצ"ש משום דאין אדם מוציא דבריו לצטלה וכי אמר הריני נזיר היה דעתו לגמור ולפרש מן היין אם כן קשה אמאי אינטריך למימר טעמא דצ"ה משום דסברי כרבי שמעון לימא דקסברי אדם מוציא דבריו לצטלה ועוד קשה אטו רצנן דר"ש דאמרי יציא מן החטין מי סברי לה כצ"ש דאמרי מן הגרוגרות הוי נזיר וכי תימא צ"ש תנו לה דקאמר חזקיה צ"ש היא אכתי קשה מר' יוסי צפ' מקום שנהגו (פסחים ג:). דאמרי' לא סבר לה כר"ש מן קאי רצי יוסי כצ"ש וי"ל דרואה לייש דצרי צ"ה ככולי עלמא אפי' כמאן דאמר אין אדם מוציא דבריו לצטלה והא דקאמר סברי לה כרבי שמעון לאו משום דפליג ארצנן דר' שמעון לענין מנחה אלא כלומר גבי נזיר הוי מסקי טעמייהו כר' שמעון גבי מנחות ומיהו רצנן גופייהו מודו גבי גרוגרות דלא הוי נזיר דדוקא גבי מנחה יציא מן החטין משום דשעורין שייכי גבי מנחה כדאשכחן מנחת העומר ומנחת קנאות דכאות שעורין ולמנחה מעליא איכיון אבל גרוגרות לא שייכי לנזירות ומעיקרא כי אמר הריני נזיר לא היה דעתו לנזירות כלל ולחזקיה דמדמי מנחה ונזירות אהדדי יהיא דמקום שנהגו דרבי יוסי לא סבר לה כרבי שמעון דפירקין קאמר אלא אההוא דלקמן בפרק הרי עלי עשרין (דף קט:). דמתן הרי עלי עולה שאקריצנה צבית חוויי יא' רבי שמעון אומר אין זו עולה דטעמא משום דלא התנדב כדך המתנדבים והיא דתדודס איש רומי דפרק מקום שנהגו (שם דף ג:). דמאי לה אבל גבי מנחה מן השעורים מודה דפטור כרבי שמעון דהיינו טעמא משום דגבי עולה כי אמר הרי עלי עולה שייך בקדושתה וכי אמר אחר כך להקריב צבית חוויי מכל מקום קדושה היא וכיון דחל עליה הקדש מו לא פקע אבל מנחה מן השעורים לא קיבל עליו מנחה מן החטין ומודה רבי יוסי דפטור: הרי"י נזיר מן הגרוגרות: בתוספתא (רפ"ב דמזירות) תנא (א) [כיעויין כינויים צית שמאי אומרים אינו נזיר ואחו כינויי כינויים האומר הריני נזיר מן הגרוגרות ומן הדצילה ותימה מה שייכא הכא ורבינו חם פירש דצירושלמי מפרש דקרו אינשי לגרוגרות מירוש פי' כששאלין אותו אומר כך היה צלצי לשון רבינו חם: לא

המנחות והנסכים

אלא שקבען בשעת נדר. הרי עלי להציא את זו במנחת: **אבל בשעת הפרשה**. דבשעת נדר אמר הרי עלי מנחה חסם ובשעת הפרשה קבעה ואמר זו אציא לשם נדר במנחתם: |א| **לא אמר כלום**. לא מיפסלא: **מאי טעמא כאשר נדרם**. כמיז כמו שאמרת בשעת נדר

קיים דברין ולא כאשר הפרשת דבשעת הפרשה לא קבעה: **אמאי**. מחוייב לאמיו מן החטים: **נדר ופסחו עמו הוא**. עס הנדר אמר פתח שמתחרט בו דכיון דלמחר מן ה^(א)השעורים אמרי' דאין דעתמו להציא כלום דלדס יודע שאין מנחה מן השעורים: **תפוס לשון ראשון**. וכיון דלמחר הרי עלי מנחה איחייב צמנחה הוגנת: **גרוגרות ודצילה**. לא שייכא צהו מזירות: **הרי זה נזיר**. מן היין דתפוס לשון ראשון: **הדר ציה חזקיה משמעמא דעליל** ^[ב] ומודה דטעמא צמתני' באומר ^[ג] לא הייתי יודע כו': בשעורין איכא למימר דטעי משום דיחיד מציא מנחת קנאות מן השעורים אבל בעדשים ליכא למימר דטעי הלכך פתחו עמו הוא דלא נתכוין להציא כלום: **כמאן אמרם לשמעפיה**. כלומר כמאן אוקמא למתניתין לעיל צבית הלל: **בעדשים לא טעי**. וליכא למימר אילו הייתי יודע דהא דדאי ידע שאין מנחה של עדשים ולאו למדי איכיון: **לנצריו דחזקיה**. דלאוקמא מעיקרא צבית שמאי קאמר ליה רבי יוחנן דאפילו מן העדשים תפוס לשון ראשון וליה לא סבירא ליה משום דר' יוחנן אוקי טעמא דמתני' משום דטעיי דליכא למימר אילו הייתי יודע כו' אבל בעדשים לאו דמעיקרא לאו למדי איכיון: **אה מאי טעמא הדרכ מיבעיא קאמר לא מיבעיא עדשים דכיון דקי"ל תפוס לשון ראשון דחייב דכיון דלא טעו צהו אינשי איכא למימר מעיקרא כי אמר ה' למנחה גמורה איכיון ובעא למיהדר ציה וסבר אימא מדי דלא חזי להקריצה ונקט עדשים הלכך חייב דלא מצי מהדר ציה אבל שעורים דליכא למימר כיון דטעו צהו אינשי אימא מעיקרא לאו למנחה איכיון אלא למנחת שעורים ממש כדפריש וכוין דאין מנחה צהה שעורים ליפטר דודאי מצי אמר אילו הייתי יודע דסופי קמשמע לן: לא**

לא יתחיל למנות ומיהו אין מזה ראיא דאינטריך ליה לאשמעינן אע"פ שעבר ושתה יין צימי מזירותו אפילו הכי עולין לימי המנין כדמוכח

הסם צגמ' ווא"ת מאחר דמפרשי טעמא דצ"ש משום דאין אדם מוציא דבריו לצטלה וכי אמר הריני נזיר היה דעתו לגמור ולפרש מן היין אם כן קשה אמאי אינטריך למימר טעמא דצ"ה משום דסברי כרבי שמעון לימא דקסברי אדם מוציא דבריו לצטלה ועוד קשה אטו רצנן דר"ש דאמרי יציא מן החטין מי סברי לה כצ"ש דאמרי מן הגרוגרות הוי נזיר וכי תימא צ"ש תנו לה דקאמר חזקיה צ"ש היא אכתי קשה מר' יוסי צפ' מקום שנהגו (פסחים ג:). דאמרי' לא סבר לה כר"ש מן קאי רצי יוסי כצ"ש וי"ל דרואה לייש דצרי צ"ה ככולי עלמא אפי' כמאן דאמר אין אדם מוציא דבריו לצטלה והא דקאמר סברי לה כרבי שמעון לאו משום דפליג ארצנן דר' שמעון לענין מנחה אלא כלומר גבי נזיר הוי מסקי טעמייהו כר' שמעון גבי מנחות ומיהו רצנן גופייהו מודו גבי גרוגרות דלא הוי נזיר דדוקא גבי מנחה יציא מן החטין משום דשעורין שייכי גבי מנחה כדאשכחן מנחת העומר ומנחת קנאות דכאות שעורין ולמנחה מעליא איכיון אבל גרוגרות לא שייכי לנזירות ומעיקרא כי אמר הריני נזיר לא היה דעתו לנזירות כלל ולחזקיה דמדמי מנחה ונזירות אהדדי יהיא דמקום שנהגו דרבי יוסי לא סבר לה כרבי שמעון דפירקין קאמר אלא אההוא דלקמן בפרק הרי עלי עשרין (דף קט:). דמתן הרי עלי עולה שאקריצנה צבית חוויי יא' רבי שמעון אומר אין זו עולה דטעמא משום דלא התנדב כדך המתנדבים והיא דתדודס איש רומי דפרק מקום שנהגו (שם דף ג:). דמאי לה אבל גבי מנחה מן השעורים מודה דפטור כרבי שמעון דהיינו טעמא משום דגבי עולה כי אמר הרי עלי עולה שייך בקדושתה וכי אמר אחר כך להקריב צבית חוויי מכל מקום קדושה היא וכיון דחל עליה הקדש מו לא פקע אבל מנחה מן השעורים לא קיבל עליו מנחה מן החטין ומודה רבי יוסי דפטור: הרי"י נזיר מן הגרוגרות: בתוספתא (רפ"ב דמזירות) תנא (א) [כיעויין כינויים צית שמאי אומרים אינו נזיר ואחו כינויי כינויים האומר הריני נזיר מן הגרוגרות ומן הדצילה ותימה מה שייכא הכא ורבינו חם פירש דצירושלמי מפרש דקרו אינשי לגרוגרות מירוש פי' כששאלין אותו אומר כך היה צלצי לשון רבינו חם: לא

פרק שנים עשר מנחות

קב.

הקדש * ולכן מצי למיהדר מוך כדי דיבור וי"ל דלמ"ד אין פותחין בחרטה נקט טעמא דצ"ה דסבר כר"ש וטעמא דצ"ש נקט לשנויי אפי' למ"ד פותחין דלמ"ד אין פותחין לא הוי נריך לפרושי טעמא דצ"ש משום דאין שאלה להקדש ועוד יש לפרש דיימא ליה לפרושי טעמא דצית הלל כר"ש משום דהיינו נמי טעמא דצ"ש

לר' יהודה דקמני סופא אמר רבי יהודה אף כשאמרו צ"ש לא אמרו אלא באומר הרי הן עלי קרבן פירוש כשדקנוהו אח"כ למאי נתכוון אמר להיות מן הגרוגרות ^(א) עלי נתכוונתי אז הוא נזיר מן הגרוגרות כאלו אמר גרוגרות ודצילה עלי קרבן ואין זה דברים שצלב שצבו אינו משונה ממה שצפיו דהוצאת פיו לא משמע מזירות ^(א) אבל לרצנן כי אמר הכי הוי נזיר דהוצאת פיו משמע להו לשון מזירות כדמפרש להו צגמ' דגרוגרות ודצילה לא פתח מדרו הוא ונזיר הוי ולא נזיר הוי אפי' נתכוין לומר קרבן עלי דהא לרבי מאיר ^(א) לא הוי נזיר צבית שמאי ובי פליגי ר' יהודה ומנא קמא אלינא דצ"ש פליגי ולא צבית הלל ושאאלה צבית שמאי כיון דהלל אין שאלה צהקדש אמאי לא הוי נזיר אלא סבירא ליה לרבי יהודה ^(א) כרבי שמעון דלא נדר כדך הנודרים ולהכי אמר טעמא דצית הלל ^(א) צבתי דהוי השתא מד טעמא לתרווייהו ומיהו קשה לפי זה דשמעי' ליה לרבי יהודה צסוק פ"ב דנזמים (דף ג.) דלית ליה תפוס לשון ראשון ולקמן מפרש טעמא דר' שמעון משום דבשיעת ר' יוסי אמרי' דלף צגמר דצריו אדם נתפס ובמקום שנהגו ^(א) נמי אמר ר"ש סבר לה כר' יוסי ואם תאמר דהשתא אמר צבית שמאי דאין שאלה צהקדש וכן מוכח צפ' נערה המאורסה (נדרים דף עת:). ובפרק ים נוחלין (צ"ב דף קכ:) ואילו צפ' צית שמאי (נזיר דף לא:) מתן מי שנדר צנזיר ונשאל לחכם ואסרו מונה משמע שנדר נשאל לחכם והמירו ^(א) (מונה משעה שנדר ואם) היתה לו צהמה ^(א) [ומופרשת] תלא ומרעה אמרו להם צ"ה צ"ש וחי אחם מודים [צוה] שהוא הקדש טעות שחלא ומרעה צעדר משמע שגם צ"ש מודים צ"ה דיכול חכם להמיר וי"ל דנשאל לחכם

דחסם היינו יודע אם צלשון מזירות נדר אז לא ולהכי נקט לשון ואסרו שאמרו לו יש צלשון הזה לשון מזירות ולהכי אינטריך ל' למימר כשאסרו דמונה משעה שנדר ^(א) דלא תימא עד שידע שהוא נזיר הכי עולין לימי המנין כדמוכח דבשעת נדר נזיר הוי נזיר היה דעתו לגמור ולפרש מן היין אם כן קשה אמאי אינטריך למימר טעמא דצ"ה משום דסברי כרבי שמעון לימא דקסברי אדם מוציא דבריו לצטלה ועוד קשה אטו רצנן דר"ש דאמרי יציא מן החטין מי סברי לה כצ"ש דאמרי מן הגרוגרות הוי נזיר וכי תימא צ"ש תנו לה דקאמר חזקיה צ"ש היא אכתי קשה מר' יוסי צפ' מקום שנהגו (פסחים ג:). דאמרי' לא סבר לה כר"ש מן קאי רצי יוסי כצ"ש וי"ל דרואה לייש דצרי צ"ה ככולי עלמא אפי' כמאן דאמר אין אדם מוציא דבריו לצטלה והא דקאמר סברי לה כרבי שמעון לאו משום דפליג ארצנן דר' שמעון לענין מנחה אלא כלומר גבי נזיר הוי מסקי טעמייהו כר' שמעון גבי מנחות ומיהו רצנן גופייהו מודו גבי גרוגרות דלא הוי נזיר דדוקא גבי מנחה יציא מן החטין משום דשעורין שייכי גבי מנחה כדאשכחן מנחת העומר ומנחת קנאות דכאות שעורין ולמנחה מעליא איכיון אבל גרוגרות לא שייכי לנזירות ומעיקרא כי אמר הריני נזיר לא היה דעתו לנזירות כלל ולחזקיה דמדמי מנחה ונזירות אהדדי יהיא דמקום שנהגו דרבי יוסי לא סבר לה כרבי שמעון דפירקין קאמר אלא אההוא דלקמן בפרק הרי עלי עשרין (דף קט:). דמתן הרי עלי עולה שאקריצנה צבית חוויי יא' רבי שמעון אומר אין זו עולה דטעמא משום דלא התנדב כדך המתנדבים והיא דתדודס איש רומי דפרק מקום שנהגו (שם דף ג:). דמאי לה אבל גבי מנחה מן השעורים מודה דפטור כרבי שמעון דהיינו טעמא משום דגבי עולה כי אמר הרי עלי עולה שייך בקדושתה וכי אמר אחר כך להקריב צבית חוויי מכל מקום קדושה היא וכיון דחל עליה הקדש מו לא פקע אבל מנחה מן השעורים לא קיבל עליו מנחה מן החטין ומודה רבי יוסי דפטור: הרי"י נזיר מן הגרוגרות: בתוספתא (רפ"ב דמזירות) תנא (א) [כיעויין כינויים צית שמאי אומרים אינו נזיר ואחו כינויי כינויים האומר הריני נזיר מן הגרוגרות ומן הדצילה ותימה מה שייכא הכא ורבינו חם פירש דצירושלמי מפרש דקרו אינשי לגרוגרות מירוש פי' כששאלין אותו אומר כך היה צלצי לשון רבינו חם: לא

(א) מנא דצי' שהי צוודא לא נתמין כחמילה לעמר דכר שא"י והלכן אמיתין דתפוס לשון ראשון וכו'.

לא

לא

לא

לא

לא

לא

לא

לא

לא

לא

לא

לא

לא

לא

לא

לא

לא

לא

לא

לא

לא

לא

לא

לא

לא

לא

לא

לא

לא

לא

לא

לא

לא

לא

לא

לא

לא

לא

לא

לא

לא

לא

לא

לא

לא

לא

לא

לא

לא

לא

לא

לא

לא

לא

לא

לא

עין משפט נר מצוה

יה א מיי פ"יו מהלכו' מעשה הקדנותו ה' ג: יב ב מיי שם ה' ט: ב ג מיי פ"ח מהלכות מזירות הללו י: בא ד ה מיי פ"יו מהלכות מעה"ק הללו ט:

רבינו גרשום

פסול ליכא: אמר אביי וכו' לא שנו כי אמר זו להביא במנחתה דפסולו אלא שקבען בשעת נדר כשנדר תחילה אמר זו אבל קבען בשעת הפרשה כגון שבשעת נדר אמר הרי עלי ובשעת הפרשה כשהפריש אמר זו להביא במנחתה אם הביא במירחש יצא דתפוסת ועשית כאשר נדרת כתיב ולא כאשר פרשת: הרי עלי מנחה אצ"י דאמר מן החיטין דאין מבייר מן השעורין אלא עומר ומנחת קנאות וכן אם אמר קמא יביא סולת: אמאי יביא מן החיטין נדר ופתחו עמו דפרשי' לעיל בפרק התורה: ב"ש גאומרים נזיר: דקסברי אין שאלה לנזירות ואין שאלה לתקדש: אפילו תימא ביד הלל ואמאי יביא מן החיטין באומר אלו הייתי יודע שאין נזירין מן השעורים לא הייתי נודר כך אלא כך מן החיטין דלא היה דעתי אלא על מנחה ראויה: אבל אמר הרי עלי מנחה מן העדשים לא יביא מן החיטין: שהרי אמר ערשין שאין במימן מנחה בעולם: הדר ביה חזקיה מההיא דאמר דמשום תפוס לשון ראשון הוא אלא קסבר צבית הלל דמשום הכי יביא מן החיטין באומר אלו הייתי יודע דאי אבדת אי הכי אפי' כי אמר מן העדשים נמי יביא באומר אלו הייתי יודע ראוי לא מצית אבדת דבעדין לא טעי איניש דמירצי ידע דאין מנחה מן הערשין ופתחו עמו הוי: ומ"ש הדר ביה חזקיה מן טעם דתפוסו [לשון ראשון]: בשעורין טעי: יכול למימר אילו הייתי יודע שהרי יש מנחה מן השעורין וההיא חובה ואיהו טעי וסבר דאפילו מנחת נדבה נמי מן השעורין נתמכוון לשום מנחה אבל בעדשים לא טעי דאין מנחה מדרישין: לרברורי דחזקיה קאמר אפילו מן העדשין: דלמא לא מבעי קאמר בית שמאי דתפוס [לשון ראשון] דלא מיבעיא (קאמר) כי אמר מן העדשים דאיכא למימר דלמא מהדר הדר ביה שהרי (א) נתכוין לומר דבר שא"י ואפ"ה תפוס לשון ראשון דלא מצי הדר אלא אפי' כי אמר מן השעורים נמי דאיכא למימר מטעם הוא דטעי שבשנדר ודאי לשעורין נתכוין שהיה סבור שיש מנחת נדבה משעורין ולא נתכוון לחיטין כלל וכיון דלא אפשר משעורין סדי"א ליפטר קמ"ל דאפ"ה אבדתינן תפוס לשון ראשון דכי אמר מנחה אצ"י דאמר שעורים יביא חיטין ולא איצטריך

(א) מנא דצי' שהי צוודא לא נתמין כחמילה לעמר דכר שא"י והלכן אמיתין דתפוס לשון ראשון וכו'.

לא

לא

לא

לא

לא

לא

לא

לא

לא

לא

לא

לא

לא

לא

לא

לא

לא

לא

לא

לא

לא

לא

לא

לא

לא

לא

לא

לא

לא

לא

לא

לא

לא

לא

לא

לא

לא

לא

לא

לא

לא

לא

לא

לא

לא

לא

לא

לא

לא

לא

לא

לא

לא

לא

לא

לא

לא

לא

לא

לא